



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DANIEL DOUGLAS WIJAYA, Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 05 Januari 1992,
Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Budha, Warga Negara : Indonesia, Alamat Jl Yupiter BS-14 RT 010 RW 003 Kel. Tanjungsarin, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal memberikan Kuasa kepada : Muhammad Firdaus Wahyu Widiyanto, S.H., dan Handika Nurrahman, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "BAHRAL & BAHRAL LAW FIRM", beralamat di Perumahan Semolowaru Indah II Blok M No. 10 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- 1. RAYMOND WIJAYA**, yang beralamat di Lariz Wood AE 2/12 RT. 003 RW. 006, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
- 2. PT BANK CIMB NIAGA**, yang beralamat di Jl. Raya Jemur Andayani No. 53-A, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
- 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, yang beralamat di Jl. Taman Puspa Raya No. 10, Kel. Sambikerep, Kec. Wonocolo, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa Surat-Surat Bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 9 Agustus 2024, yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Agustus 2024 dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 851/Pdt.G/2024/PN Sby., telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dijelaskan terlebih dahulu, Penggugat memiliki hubungan hukum hutang piutang dengan Tergugat;
2. Bahwa pada Tahun 2014, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan maksud serta tujuannya untuk melakukan peminjaman uang yang akan dipergunakan untuk DP pembelian rumah di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² dan usaha modal kerja dalam menjalankan usahanya;
3. Bahwa pinjaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yakni senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), namun setelah berpikir panjang maka penggugat hanya menyepakati untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan bertahap sejak tahun 2014 hingga 2021;
4. Bahwa dikarenakan kondisi keuangan Penggugat menurun dikarenakan dampak Covid-19 maka pada tanggal 12 Juli 2021 Penggugat menagih secara lisan kepada Tergugat, akan tetapi ternyata tergugat belum dapat melunasi hutangnya sehingga Penggugat memtuskan untuk dibuatkan adanya perjanjian hutang piutang serta pernyataan dan pengakuan hutang dengan Tergugat;
5. Bahwa tertanggal 20 Juli 2021 dilakukanlah penandatanganan perjanjian hutang piutang dan pernyataan hutang yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan menyelesaikan kewajiban pembayarannya dengan jangka waktu pelunasan selama 6 bulan yakni tepatnya akhir Bulan Januari 2022.
6. Bahwa pada Akhir Januari 2022 Penggugat melakukan penagihan dan Tergugat meminta waktu kembali maksimal hingga tanggal 20 Februari 2022 untuk melakukan pelunasan;

Hal. 2 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar kepercayaan kepada Tergugat, Penggugat memberikan waktu tersebut dan dibuatlah addendum atas Perjanjian hutang piutang tertanggal 20 Februari 2022;

8. Bahwa pada 18 Februari 2022 Tergugat menemui Penggugat dan memberikan Cek kepada Penggugat senilai Rp. 2.500.000.000, akan tetapi ternyata kemudian pada 20 Februari 2022 Tergugat memberikan konfirmasi kepada Penggugat untuk mohon tidak dicairkan terlebih dahulu dan hold serta meminta waktu kembali untuk melakukan pelunasan;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada waktu bersamaan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan addendum perjanjian kembali yang pada intinya menyatakan bahwa adanya hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu hingga akhir bulan Desember 2023 dan Penggugat meminta kepastian untuk menjamin pelunasan hutang.

10. Bahwa ternyata Tergugat kembali lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Januari 2024 Dan 5 Februari 2024 yang pada intinya untuk Tergugat dapat segera melakukan penyelesaian hutangnya;

11. Bahwa pada 10 Juni 2024 Penggugat memberikan konfirmasi secara lisan dan mengakui bahwa sebenarnya atas objek *a quo* saat ini menjadi agunan di Turut Tergugat I atas hutang Penggugat saat ini;

12. Bahwa penggugat dalam hal ini tetap meminta iktikad baik Tergugat untuk melakukan pelunasan, namun Tergugat tetap tidak melakukan pelunasan kepada Penggugat dan mengingat terhadap objek *a quo* masih dalam penguasaan Turut Tergugat I; Bahwa secara hukum pernyataan dan pengakuan serta perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak sebagaimana peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa atas adanya hal tersebut Tergugat sangat merugikan Penggugat dan dalam hal ini Turut Tergugat I juga patut untuk mengetahui bahwa adanya hubungan hukum hutang piutang Penggugat dengan Tergugat juga berkaitan dengan objek *a quo*;

14. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya adalah tindakan kelalaian secara nyata yang menurut hukum dapat diklasifikasikan sebagai tindakan Wanprestasi karena unsur telah terpenuhi oleh Tergugat yaitu :

Hal. 3 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ada Perjanjian oleh para pihak.
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati.
- c. Sudah dinyatakan Lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara dijelaskan, **"semua kebendaan siberutang , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang atau dengan kata lain sebagai jaminan umum"**

16. Bahwa dalam hal ini untuk menjamin Pelunasan oleh Tergugat atas tindakan Wanprestasinya, berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara **"..segala harta kekayaannya (Tergugat) menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan oleh sebab itu sangat (beralasan) wajar ketika Penggugat memohon Sita Persamaan terhadap** objek SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Atas nama RAYMOND WIJAYA yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat;

17. Bahwa dalam objek SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Atas nama RAYMOND WIJAYA yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat dalam hal ini sedang diagunkan pada Turut Tergugat 1;

18. Bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian imateril karena telah meluangkan waktu serta tenaga dan fikiran dalam menunggu iktikad baik Tergugat, maka kerugian immateril a quo adalah sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat a quo diklasifikasi sebagai tindakan waprestasi dan berdampak pada kerugian materil dan immateril bagi diri Penggugat, maka beralasan menurut hukum bila objek tanah dan bangunan yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat yang merupakan jaminan utang Tergugat sebagaimana yang termuat dalam pernyataan dan pengakuan serta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, diserahkan

Hal. 4 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian materil dan imateril yang di alami oleh atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

20. Bahwa untuk menjamin agar objek jaminan hutang piutang yang termuat dalam pernyataan dan pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat tidak dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan **Sita Persamaan (Vergelijkende Beslag)** terhadap objek jaminan tanah dan bangunan dengan SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep yang menjadi jaminan hutang piutang yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat yang diagunkan terhadap Turut Tergugat I;

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum pula kepada Penggugat, maka dimohon Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran atas objek *a quo* dan Turut Tergugat I sementara dapat menangguhkan segala tindakan dan atau upaya ke depannya atas objek *a quo* hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa agar supaya Tergugat tidak ingkar dalam menjalankan isi putusan ini maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai didalam menjalankan isi putusan ini, agar dapat dihukum dengan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya.

23. Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu beralasan bila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh segala upaya hukum;

24. Bahwa oleh karena tindakan wanprestasi ini dilakukan oleh Tergugat maka layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan MENGIKAT DAN SAH MENURUT HUKUM Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang serta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Juli 2021 beserta Addendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2022;

Hal. 5 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk Meletakkan **Sita Persamaan (Vergelijkende Beslag)** terhadap SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat;

5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran atas objek a quo dan Turut Tergugat I sementara dapat menanggihkan segala tindakan dan atau upaya ke depannya atas objek a quo hingga putusan berkekuatan hukum tetap

6. Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar:

- **Kerugian Materil** sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan
- **Kerugian Imateril** karena telah meluangkan waktu serta tenaga dan pikiran dalam menunggu iktikad baik Tergugat, maka kerugian immateril a quo adalah sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum jika Tergugat tidak membayar kerugian, maka untuk mengganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat yaitu beralasan menurut hukum bila SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat yang merupakan jaminan utang Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat pengakuan dan pernyataan hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat;

8. Memerintahkan Tergugat agar tidak ingkar dalam menjalankan isi putusan ini, dan dapat dihukum dengan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya.

9. Memerintahkan agar Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum lainnya.

11. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing:

Hal. 6 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Pen

gugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

-

Terg

ugat datang menghadap Kuasanya bernama : Syahril, S.H. dan Masdhani Hidayatullah, S.H., Para Advokad yang berkantor di Kantor Hukum "Harmoni Law Firm" yang berdomisili hukum di Ruko Satrlite Town Square Blok D22-23, Jl. Sukomanunggal Jaya Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

-

Tur

ut Tergugat I datang menghadap Kuasanya bernama : 1. Beddy Eko Prasetyo, S.H., 2. Iko Kurniawan, S.H., M.Hum., 3. Benny Abadi, S.H., 4. Cressida Mutiara Puspitasari, S.H., Para Advokad / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Beddy & Partners yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Babatan Indah B5/06, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

-

Tur

ut Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama : 1. Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., 2. Hendri Kusmaryanto, S.ST., 3. Arief Budi Setiawan, ST., 4. Hariyanto, S.H., 5. Hari Purnomo, S.H.M.Kn., 6. Agus Zaenuri, S.H., 7. Vioxcy Ananta Putra, S.H., Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 para pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui Prosedur Mediasi dengan bersepakat untuk memilih **Antyo Harri Susetyo, S.H.**, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 24 September 2024, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara E-Litigasi tanggal 15 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 7 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang tertuang dalam dalil gugatan, Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 2 hingga poin 3 diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah pernah melakukan pinjaman kepada Penggugat yang bertujuan untuk membeli objek *a quo*;
3. Bahwa berkenaan dengan poin 4 hingga poin 9 dalam gugatan Penggugat, tergugat telah jelaskan dan secara tegas menyatakan telah berupaya beriktikad baik melakukan komunikasi dan memberikan informasi terbuka mengenai penundaan pelunasan dikarenakan kondisi yang belum stabil;
4. Bahwa Tergugatanggapi mengenai poin 10 hingga poin 12 dalam dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan hal tersebut Tergugatanggapi bahwa Tergugat telah berupaya iktikad baik untuk melakukan penyelesaian dan juga dengan sejujurnya memberikan informasi akan tetapi Penggugat tidak memberikan kesempatan dengan memberikan waktu lagi kepada Tergugat;
5. Bahwa dalam poin 13 adalah Penggugat seharusnya juga bekerjasama kepada Turut Tergugat I untuk dapat dikomunikasikan dengan baik terhadap agunan objek *a quo* yang telah agunkan oleh Tergugat;
6. Bahwa untuk segala yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang telah masuk dalam pokok perkara diperlukan pembuktian secara jelas dan tegas demi kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat beriktikad baik untuk melakukan pelunasan piutang kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan dapat dihukum dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (satu juta rupiah) setiap keterlambatannya;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Hal. 8 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila majelis hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut **Tergugat I** telah mengajukan Jawabannya secara E-Litigasi tanggal 15 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan PENGGUGAT terhadap PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (TURUT TERGUGAT I, dalam hal ini) adalah salah sasaran karena hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Penggugat dengan TERGUGAT.

Meskipun PENGGUGAT dalam Posita nomor 16 yang memohon Sita Jaminan Persamaan karena mengetahui tanah dan bangunan milik TERGUGAT dijaminakan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh TERGUGAT, berdasarkan PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 tanggal 30 Januari 2014 dan PERUBAHAN KE 1 DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 TANGGAL 30 JANUARI 2014 tertanggal 11 Mei 2020 tidak sepatutnya PENGGUGAT turut menggugat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. karena jika nantinya Gugatan PENGGUGAT dimenangkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Permohonan Sita Jaminan Persamaan dimaksud tentunya akan mendapat urutan eksekusi sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan didudukannya PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* padahal TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, maka tentu saja Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan *Error In Persona* dan oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapatnya mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari Gugatan *a quo*.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT I membaca dengan seksama Gugatan *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), karena tidak jelas/runtut mengapa PT.

Hal. 9 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga, Tbk. didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, mengingat nyata-nyata tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (TURUT TERGUGAT I, dalam hal ini).

2. Bahwa selain itu, PENGGUGAT pada **Posita nomor 13** yang mendalilkan :

“ ... dalam hal ini Turut Tergugat I juga patut untuk mengetahui bahwa adanya hubungan hukum hutang piutang Penggugat dengan Tergugat juga berkaitan dengan objek *a quo* ”.

dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralaskan hukum, karena TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

3. Bahwa terdapat inkonsistensi diantara **Posita PENGGUGAT** yakni pada **Posita nomor 16 dan 20** yang pada pokoknya memohon adanya Sita Persamaan terhadap objek tanah dan bangunan akan tetapi sebaliknya pada **Posita nomor 19** pada pokoknya mendalilkan agar objek tanah dan bangunan diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai pengganti kerugian materil dan imateril yang di alami oleh atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Selain itu, terdapat inkonsistensi pula dalam **Petitum PENGGUGAT**, yakni pada **Petitum nomor 4** PENGGUGAT yang berbunyi :

“ **Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk Meletakkan Sita Persamaan (Vergelijkende Beslag) terhadap SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat; ”**

Akan tetapi sebaliknya pada **Petitum nomor 7** berbunyi :

“ **Menghukum jika Tergugat tidak membayar kerugian, maka untuk mengganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat yaitu beralasan menurut hukum bila SHM No. 7091 Blok AE 2-12, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep yang terletak di Pakuwon Indah Type Edmond AE 02-12, Surabaya dengan Luas Tanah 378 m² dan Luas Bangunan 346 m² atas nama Tergugat yang merupakan jaminan utang Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat pengakuan dan pernyataan hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat; ”**

Hal. 10 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal PENGGUGAT mengakui dan mengetahui objek tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapatnya mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap telah terulang kembali dalam bagian pokok perkara, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil – dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT I atas kebenarannya;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I hanya akan menanggapi dalil PENGGUGAT yang ada kaitannya dengan didudukkannya PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. sebagai TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa terlebih dahulu TURUT TERGUGAT I kemukakan, terdapat hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT I sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur, sebagaimana tersebut dalam :

- a. PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 tanggal 30 Januari 2014, dengan Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas Kredit : Kredit Kepemilikan Rumah X Tra Manfaat.
Tujuan Penggunaan : Pembelian Tanah dan Bangunan.
Jumlah Fasilitas Kredit : Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
Jangka Waktu Fasilitas Kredit : 180 bulan.
Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : 30 Januari 2029.

- b. PERUBAHAN KE 1 DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 TANGGAL 30 JANUARI 2014 tertanggal 11 Mei 2020, dengan Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas Kredit : KPR X Tra Manfaat.
Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Pembelian Rumah.

Hal. 11 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Fasilitas Kredit

: Rp. 5.252.544.510,88.- (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh delapan rupiah).

Jatuh Tempo Fasilitas Kredit : 30 Januari 2030.

5. Bahwa guna menjamin hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pakuwon Indah Kavling AE 2/12 Type Edmond Surabaya, luas tanah 378 m² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 7091 (Perubahan dari Sertipikat hak Guna Bangunan No. 8115), Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 05-07-2017, No. 04394/Lontar/2017, Luas 378M2 yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I pada tanggal 04 Agustus 2017.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti jaminan hutang TERGUGAT tersebut, kemudian dibuatlah AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 258/2019 tanggal 14 Mei 2019, dibuat oleh AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Surabaya I.

7. Bahwa selanjutnya, setelah terbit AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 258/2019 tanggal 14 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani dihadapan AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Surabaya I, guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, kemudian terbit Sertipikah hak Tanggungan Nomor : 3235/2019, Peringkat : I (PERTAMA), yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I pada tanggal 01 Juli 2019.

8. Bahwa ternyata, TERGUGAT tidak dapat membayar lunas hutangnya kepada TURUT TERGUGAT I dan oleh karenanya TURUT TERGUGAT I telah menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT, sebagaimana tersebut dalam :

- a. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 256/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, Perihal : SOMASI I, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;
- b. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 255/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, Perihal : SOMASI I, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;
- c. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 689/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, Perihal : SOMASI II, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;

Hal. 12 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 688/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, Perihal : SOMASI II, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;

e. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 758/PA-FE/JTM/SCG/EX/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Perihal : SOMASI 3 DAN PERNYATAAN WANPRESTASI, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;

f. Surat TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT, No. 757/PA-FE/JTM/SCG/EX/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Perihal : SOMASI 3 DAN PERNYATAAN WANPRESTASI, yang telah terkirim melalui PT. POS INDONESIA;

9. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak menanggapi dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 1 sampai dengan 10 karena dalil tersebut tidak ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I.

10. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 11, perlu TURUT TERGUGAT I tegaskan bahwasannya PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak dalam Perjanjian dengan agunan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY/II/14 tanggal 30 Januari 2014 dan PERUBAHAN KE 1 DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY/II/14 TANGGAL 30 JANUARI 2014 tertanggal 11 Mei 2020.

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak menanggapi dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24 karena dalil tersebut tidak ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I

12. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 13, PENGGUGAT yang mendalilkan “ Turut Tergugat I juga patut untuk mengetahui bahwa adanya hubungan hukum hutang piutang Penggugat dengan Tergugat juga berkaitan dengan objek a quo ” merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat tidak beralasan karena TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengetahui perbuatan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga dalil PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT tersebut sudah selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim *a quo*.

13. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 16 perlu TURUT TERGUGAT I ulangi dan tegaskan, tidak sepatutnya PENGGUGAT turut menggugat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. karena jika nantinya Gugatan PENGGUGAT dimenangkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Permohonan Sita Jaminan Persamaan dimaksud tentunya akan

Hal. 13 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat urutan eksekusi sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 17, hal mana sebagai jaminan hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian **sebagaimana telah TURUT TERGUGAT I dalilkan pada nomor 4 sampai dengan 7 di atas.**

15. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada Posita nomor 21, TURUT TERGUGAT I secara hukum tidak ada kewajiban untuk melakukan pemblokiran atas objek *a quo* dan oleh karenanya meskipun TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT namun nyatanya didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal mana telah TURUT TERGUGAT I uraikan pada bagian DALAM EKSEPSI sebagaimana tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapatnya menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

16. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima yang dalam hal ini PENGGUGAT adalah sebagai pihak yang kalah, maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar dapatnya menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I tersebut.
2. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT I dari Gugatan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila PENGADILAN NEGERI SURABAYA berpendapat lain :

S U B S I D A I R : DALAM PERADILAN YANG BAIK, MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Hal. 14 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut **Tergugat II** telah mengajukan Jawabannya secara E-Litigasi tanggal 15 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain dalam perkara atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 7091/Keurahan Lontar, atas nama Raymond Wijaya;
3. Bahwa, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan pertimbangan yuridis antara lain :

Menanggapi Posita Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 21 yang memohon kepada Turut Tergugat II untuk melakukan Pemblokiran atas objek a quo hingga putusan berkekuatan hukum tetap,

Turut Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :

- a. merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **dibebani hak tanggungan; atau**
- c. telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.

Maka apa yang diminta Penggugat dalam Provisi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat sangat tidak jelas.

- Penggugat tidak menjelaskan secara jelas tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat II yang mana yang dimaksud sehingga menjadikan gugatan ini tidak jelas dan kabur.
- Kapasitas Turut Tergugat II adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo,

Hal. 15 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Gugatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara.

- Oleh karena gugatan dan permintaan yang tidak jelas dan tak berdasarkan ketentuan yang berlaku, Sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah Kabur (Obscuur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Jawaban Turut Tergugat II Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;

2. Bahwa, dari Buku Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar, diketahui antara lain :

- Surat Ukur :
Tgl. 05-07-2017.
No. 04394/Lontar/2017.
Luas. 378 M².
- NIB : 12.01.31.04.12895
- Letak Tanah : Blok AE 2-12.
- Asal Hak : Penggabungan bidang B. 7233,8014.
- Dasar Pendaftaran : tgl. 08-06-2017 No. 13828/2017.
- Tanggal. Berakhirnya hak : -.
- Penunjuk : -.
- Diterbitkan Pada Tanggal : 04 Agustus 2017 .
- Pemegang hak tercatat atas nama : Raymond Wijaya.

Adanya catatan :

Hal. 16 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan I, No. 3235/2019, Akta PPAT AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, Sarjana Hukum, tanggal. 14-05-2019 No. 258/2019, untuk kepentingan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Gedung Graha Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5B, Jakarta melalui Kantor Cabang di Surabaya,

3. Bahwa, Turut Tergugat II didalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas guna memperjelas perkara a quo;
4. Bahwa, terhadap dalil - dalil didalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat II mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Turut Tergugat II seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Oktober 2024, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7091 atas nama Raymond Wijaya Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tertanggal 05-07-2017 No. 04394/Lontar/2017 luas 378 m², berdasarkan Akta Jual Beli Akte PPAT yang dibuat oleh AGNES NINIK MUTIARA WIDJAYA, S.H. No. 923/2018 tertanggal 18-12-2018, diberi tanda bukti P – 1;

Hal. 17 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Addendum Atas Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2022, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Cek kepada Penggugat senilai Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 18 Februari 2022, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Addendum Atas Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2022, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I tertanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II tertanggal 5 Februari 2024, diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa Surat bukti tertanda P – 1 sampai dengan P – 8 tersebut diatas, setelah di cocokkan bukti tertanda P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 sesuai aslinya sedangkan bukti tertanda P – 1 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7091 atas nama Raymond Wijaya Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tertanggal 05-07-2017 No. 04394/Lontar/2017 luas 378 m2, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli Akte PPAT yang di buat oleh AGNES NINIK MUTIARA WIDJAYA, S.H. No. 923/2018 tertanggal 18-12-2018 , diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti T – 3;

Hal. 18 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fot
ocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2021, diberi tanda bukti T – 4;
5. Fot
ocopy Addendum Atas Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 Februari 2022, diberi tanda bukti T – 5;
6. Fot
ocopy Tanda Terima Cek Bank Mandiri KCP Surabaya senilai Rp. 2.500.000.000,- tertanggal 2 Nopember 2024, diberi tanda bukti T – 6;
7. Fot
ocopy Addendum Atas Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2022, diberi tanda bukti T – 7;
8. Fot
ocopy Surat Peringatan I tertanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti T – 8;
9. Fot
ocopy Surat Peringatan II tertanggal 5 Februari 2024, diberi tanda bukti T – 9;

Menimbang, bahwa Surat bukti tertanda T – 1 sampai dengan T – 9 tersebut diatas tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 015/KPR/JCC-SBY//14, tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda bukti TT.I – 1;
2. Fotocopy Perubahan Ke 1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 015/KPR/JCC-SBY/14, tanggal 30 Januari 2014 dibuat dan ditandatangani, pada tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti TT.I – 2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 7091, Kel. Lontar, seluas 378 M2, sesuai Surat Ukur tanggal 05-07-2017, No.: 04394/Lontar/2017, tercatat atas nama Raymond Wijaya, diberi tanda bukti TT.I – 3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 3235/2019, Peringkat : I (PERTAMA), yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I pada tanggal 01 Juli 2019, diberi tanda bukti TT.I – 4;
5. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 258/2019, tanggal 14 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja,

Hal. 19 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Surabaya I, diberi tanda bukti TT.I – 5;

6. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 015/KPR/JCC-SBY/II/14 Tanggal 30 Januari 2014 dibuat dan ditandatangani dibawah tangan pada tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti TT.I – 6;

7. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 255/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, Perihal: SOMASI I, diberi tanda bukti TT.I – 7;

8. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2407220129794, tanggal transaksi: 22 Juli 2024, diberi tanda bukti TT.I – 8;

9. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 256/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, Perihal: SOMASI I, diberi tanda bukti TT.I – 9;

10. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2407220126166, tanggal transaksi: 22 Juli 2024, diberi tanda bukti TT.I – 10;

11. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 688/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, Perihal: SOMASI II, diberi tanda bukti TT.I – 11;

12. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2408020095524, tanggal transaksi: 02 Agustus 2024, diberi tanda bukti TT.I – 12;

13. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 689/PA-FE/JTM/SCG/EX/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, Perihal: SOMASI II, diberi tanda bukti TT.I – 13;

14. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2408020095690, tanggal transaksi: 02 Agustus 2024, diberi tanda bukti TT.I – 14;

15. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 757/PA-FE/JTM/SCG/EX/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Perihal: SOMASI 3 dan Pernyataan Wanprestasi, diberi tanda bukti TT.I – 15;

16. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2408130137274, tanggal transaksi: 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti TT.I – 16;

17. Fotocopy Surat Turut Tergugat I, No. 758/PA-FE/JTM/SCG/EX/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, Perihal: SOMASI 3 dan Pernyataan Wanprestasi, diberi tanda bukti TT.I – 17;

Hal. 20 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Tanda Terima pengiriman surat tercatat, melalui PT. POS INDONESIA (Persero), barcode No. P2408130137169, tanggal transaksi: 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti TT.I – 18;

Menimbang, bahwa Surat bukti tertanda TT.I – 1 sampai dengan TT.I – 18 tersebut diatas setelah dicocokkan bukti tertanda TT.I – 1, TT.I – 2, TT.I – 3, TT.I – 4, TT.I – 5, TT.I – 6, TT.I – 8, TT.I – 10, TT.I – 12, TT.I – 14, TT.I – 16, TT.I – 18 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti tertanda TT.I – 7, TT.I – 9, TT.I – 11, TT.I – 13, TT.I – 15, TT.I – 17 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 7091 / Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tertanggal 05-07-2017 No. 04394/Lontar/2017 luas 378 m2, atas nama Raymond Wijaya, diberi tanda bukti TT.II – 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya secara E-litigasi masing-masing tertanggal 3 Desember 2024 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam mendudukkan PT. Bank CIMB Niaga. Tbk. (Turut Tergugat I) dalam hal ini adalah salah sasaran karena hubungan hukum yang terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana

Hal. 21 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya kepada penggugat

2. Bah
wa Gugatan PENGGUGAT dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), karena tidak jelas/runtut mengapa PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, mengingat nyata-nyata tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (TURUT TERGUGAT I, dalam hal ini).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mangajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bah
wa Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain dalam perkara atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 7091/Keurahan Lontar, atas nama Raymond Wijaya;

2. Bah
wa, Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan yuridis antara lain :

Menanggapi Posita Gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 21 yang memohon kepada Turut Tergugat II untuk melakukan Pemblokiran atas objek *a quo* hingga putusan berkekuatan hukum tetap,

Turut Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa "Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :

a. mer
upakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. dib
ebani hak tanggungan; atau

c. tela
h terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang hak tanggungan.

Hal. 22 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka apa yang diminta Penggugat dalam Provisi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat sangat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi (tangkisan)*, Lilik Mulyadi dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"* hal. 137 menyatakan bahwa eksepsi adalah jawaban Terlawan atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya *"Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata"* hal. 149 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud sudah membahas dan berkenan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya merujuk pada pengertian eksepsi di atas maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan majelis hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 135 HIR yang menyatakan *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Terlawan, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, setelah membaca gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat serta replik dan duplik, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan 2021

Hal. 23 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan kondisi keuangan Penggugat menurun dikarenakan dampak Covid-19 maka pada tanggal 12 Juli 2021 Penggugat menagih secara lisan kepada Tergugat, akan tetapi ternyata tergugat belum dapat melunasi hutangnya sehingga Penggugat memutuskan untuk dibuatkan adanya perjanjian hutang piutang serta pernyataan dan pengakuan hutang dengan Tergugat;

Bahwa tertanggal 20 Juli 2021 dilakukanlah penandatanganan perjanjian hutang piutang dan pernyataan hutang yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan menyelesaikan kewajiban pembayarannya dengan jangka waktu pelunasan selama 6 bulan yakni tepatnya akhir Bulan Januari 2022.

Bahwa pada Akhir Januari 2022 Penggugat melakukan penagihan dan Tergugat meminta waktu kembali maksimal hingga tanggal 20 Februari 2022 untuk melakukan pelunasan;

Bahwa atas dasar kepercayaan kepada Tergugat, Penggugat memberikan waktu tersebut dan dibuatlah addendum atas Perjanjian hutang piutang tertanggal 20 Februari 2022;

Bahwa pada 18 Februari 2022 Tergugat menemui Penggugat dan memberikan Cek kepada Penggugat senilai Rp. 2.500.000.000, akan tetapi ternyata kemudian pada 20 Februari 2022 Tergugat memberikan konfirmasi kepada Penggugat untuk mohon tidak dicairkan terlebih dahulu dan hold serta meminta waktu kembali untuk melakukan pelunasan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada waktu bersamaan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan addendum perjanjian kembali yang pada intinya menyatakan bahwa adanya hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dilunasi dalam jangka waktu hingga akhir bulan Desember 2023 dan Penggugat meminta kepastian untuk menjamin pelunasan hutang.

Bahwa ternyata Tergugat kembali lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Januari 2024 Dan 5 Februari 2024 yang pada intinya untuk Tergugat dapat segera melakukan penyelesaian hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan seluruh dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mendalilkan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdapat hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT I sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur, sebagaimana tersebut dalam :

- a. PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 tanggal 30 Januari 2014, dengan Fasilitas Kredit : Kredit Kepemilikan Rumah X Tra Manfaat. Dengan Jumlah Fasilitas Kredit Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dalam Jangka Waktu Fasilitas Kredit 180 bulan. Jatuh Tempo 30 Januari 2029.
- b. PERUBAHAN KE 1 DAN PERNYATAAN KEMBALI PERJANJIAN KREDIT No. 015/KPR/JCC-SBY//14 TANGGAL 30 JANUARI 2014 tertanggal 11 Mei 2020, dengan Fasilitas Kredit KPR X Tra Manfaat. Besar Fasilitas Kredit Rp. 5.252.544.510,88,- (lima milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh delapan rupiah). Jatuh Tempo 30 Januari 2030.

Bahwa guna menjamin hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pakuwon Indah Kavling AE 2/12 Type Edmond Surabaya, luas tanah 378 m² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 7091 (Perubahan dari Sertipikat hak Guna Bangunan No. 8115), Kel. Lontar, Surat Ukur tanggal 05-07-2017, No. 04394/Lontar/2017, Luas 378M2 yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I pada tanggal 04 Agustus 2017.

Bahwa untuk menindaklanjuti jaminan hutang TERGUGAT tersebut, kemudian dibuatlah AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 258/2019 tanggal 14 Mei 2019, dibuat oleh AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Surabaya I.

Bahwa selanjutnya, setelah terbit AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN Nomor 258/2019 tanggal 14 Mei 2019, dibuat dan ditandatangani dihadapan AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Surabaya I, guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, kemudian terbit Sertipikah hak Tanggungan Nomor : 3235/2019, Peringkat : I (PERTAMA), yang dikeluarkan oleh KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I pada tanggal 01 Juli 2019.

Bahwa ternyata, TERGUGAT tidak dapat membayar lunas hutangnya kepada TURUT TERGUGAT I dan oleh karenanya TURUT TERGUGAT I telah menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT,

Hal. 25 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, dari Buku Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar, diketahui antara lain :

- Surat Ukur :

Tgl. 05-07-2017.

No. 04394/Lontar/2017.

Luas. 378 M².

- NIB : 12.01.31.04.12895

- Letak Tanah : Blok AE 2-12.

- Asal Hak : Penggabungan bidang B. 7233,8014.

- Dasar Pendaftaran : tgl. 08-06-2017 No. 13828/2017.

- Tanggal. Berakhirnya hak : -.

- Penunjuk : -.

- Diterbitkan Pada Tanggal : 04 Agustus 2017 .

- Pemegang hak tercatat atas nama : Raymond Wijaya.

Adanya catatan :

- Hak Tanggungan I, No. 3235/2019, Akta PPAT AGNES NINIK MUTIARA WIDJAJA, Sarjana Hukum, tanggal. 14-05-2019 No. 258/2019, untuk kepentingan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Gedung Graha Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5B, Jakarta melalui Kantor Cabang di Surabaya,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab jinawab dalam proses perkara a quo maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apa kah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan tergugat telah wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan seluruh dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengakuan adalah salah satu alat bukti (bewijsmiddel) yang dikenal dalam hukum acara perdata. Alat bukti diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.

Menimbang, bahwa pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, adalah:

- P
ernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan Suatu Perkara;
- P
ernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- K
eterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa salah satu Klasifikasi Pengakuan Menurut Pasal 1924 dihubungkan dengan Pasal 1925 KUH Perdata, klasifikasi pengakuan adalah Pengakuan Murni Dimana Apabila seluruh dalil gugatan serta petitum gugatan diakui. Meskipun terhadap pengakuan tersebut Tergugat mengajukan pernyataan tambahan misalnya Tergugat belum mampu membayar disebabkan perusahaannya mengalami kemacetan, MA pada Yurisprudensi Putusan MA No. 546 K/SIP/1983 berpendapat bahwa pengakuan tersebut tetap bersifat bulat dan murni sehingga pengakuan itu tidak melekat larangan onsplitbare aveu (tidak dapat dipisah-pisahkan) yang digariskan pada Pasal 1924 KUHPerdata, Pasal 176 HIR, dan pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

Poin-poin yang dapat disimpulkan terhadap pengakuan murni:

- Tida
k terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan
- Pen
gakuan itu berwujud membenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan.

Menimbang, bahwa Akibat hukum lebih lanjut atas pengakuan yang murni dan bulat:

Hal. 27 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gug
urnya kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil
gugatan, meskipun pengakuan tersebut bohong atau tidak benar.

- Ber
dasarkan pengakuan tersebut, maka perkara yang disengketakan dianggap
telah selesai dan terbukti.

- Ole
h karena itu hakim harus mengakhiri perkara dengan menjatuhkan putusan
untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan sempurna apabila dinyatakan di depan muka persidangan dimana pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim oleh Tergugat sendiri atau seseorang yang diberikan kuasa oleh Tergugat sendiri. Sehingga pengakuan yang diucapkan di dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan, maka apabila ada salah satu pihak yang memberikan pengakuan, maka hakim harus menanggapi pengakuan tersebut adalah benar dan berakibat pula pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena hal yang terurai di dalam Surat Gugatan telah diakui oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dirinya mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan tergugat telah wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka hal tersebut menurut hukum acara perdata dalil tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak memiliki hubungan hukum dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Dimana Turut Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehubungan dengan hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT I sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur, begitu pula Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat dan oleh karena kedudukannya adalah sebagai Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak boleh dihukum untuk melakukan blokir terhadap sertifikat Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar ;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ada satupun yang menyatakan bahwa sertifikat Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar tidak ada sangkut pautnya atau menjadi jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat ;

Hal. 28 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Telah terbukti tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah), maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar Hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan Sebagian dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum 1 harus ditolak dan haruslah diperbaiki yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian

Menimbang, bahwa petitum 2 haruslah dikabulkan sebab seperti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah terbukti mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar limaratus juta rupiah) dan telah jatuh tempo dan meskipun telah disomasi akan tetapi Tergugat tidak membayar hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum 3 harus dikabulkan dengan alasan bahwa dalil hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga surat perjanjian dan pengakuan hutang tertanggal 20 juli 2021 beserta addendum perjanjian hutang piutang tertanggal 20 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa petitum 4 haruslah ditolak sebab selama persidangan tidak diajukan dan dilakukan sita persamaan ;

Menimbang, bahwa petitum 5 haruslah ditolak sebab tidak ada satu alasan yang dapat memerintah Turut Tergugat II melakukan pemblokiran sertifikat Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar sebab sertifikat Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar tidak ada kaitannya dengan hutang piutang antara Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum 6 harus dikabulkan mengenai kerugian materiil saja yaitu sejumlah Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta ribu Rupiah) sesuai dengan hutang dari Tergugat kepada Penggugat yang diakui oleh Tergugat, sedangkan kerugian imateriil haruslah ditolak sebab Penggugat tidak merinci kerugian imateriil tersebut dan Penggugat tidak membuktikan baik dengan surat maupun seurat serta alat bukti lainnya yang sah ;

Menimbang, bahwa petitum 7 harus ditolak sebab sertifikat Tanah Hak Milik No. 7091/Kelurahan Lontar adalah bukan merupakan jaminan hutang antara Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum 8 mengenai dwangsoom harus di tolak sebab dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan

Hal. 29 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (*expert*) dengan hasil barang tertentu yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan upaya paksa lain seperti eksekusi riil dengan bantuan alat negara, berbeda dengan upaya paksa dengan dwangsom, di mana Tergugat dipaksa dengan apapun apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka hasil dari kesepakatan antara penggugat dan Tergugat juga tidak akan ada. Maka sebagai uang paksa menjadi pilihan yang tepat agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum 9 harus dikabulkan sebab sudah sepatutnya tergugat berada dipihak yang kalah dengan demikian tergugat harus diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini

Menimbang, bahwa petitum 10 mengenai putusan ini dapat dijalankan terbihi dahulu harus ditolak sebab bertentangan dengan pasal 180 ayat 1 HIR

Menimbang, bahwa mengenai petitum 11 haruslah dikabulkan dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Para tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam bagian konpensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka Petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan MENGIKAT DAN SAH MENURUT HUKUM Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang serta Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Juli 2021 beserta Addendum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2022;
4. Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar:
 - **Kerugian Materil** sejumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan
5. Memerintahkan agar Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

Hal. 30 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 7 Januari 2025, oleh kami Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
.....	Biaya Panggilan	Rp.	245.000,00
.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	
40.000,00			

Hal. 31 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Redaksi Rp. 10.000,00

.....Materai Rp. 10.000,00

Jumlah.....Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PN Sby.